



訴願決定書

案 號： 1101011217

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 01 月 04 日

發文字號： 新北府訴決字第 1102167497 號

相關法條： 訴願法 第 77、90 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101011217 號

訴願人 陳○明

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 110 年 7 月 15 日新北環稽字第 00-000-000030 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」、第 90 條規定：「訴願決定書應附記，如不服決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向行政法院提起行政訴訟。」。
- 二、卷查本件訴願人不服原處分機關民國（下同）110 年 7 月 15 日新北環稽字第 00-000-000030 號裁處書所為之處分，提起訴願案（本府編訂案號：1101041017 號），業經本府訴願審議委員會以 110 年 10 月 21 日新北府訴決字第 1101778319 號函檢送訴願決定書為訴願駁回之決議在案。依上揭規定，如訴願人不服上揭訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向管轄行政法院提起行政訴訟，逾期未提起者，該訴願決定即告確定。是其復對旨揭 110 年 7 月 15 日新北環稽字第 00-000-000030 號裁處書提起本件訴願，此有訴願書上機關收文條碼附卷可稽，揆諸首揭條文規定，自非法之所許。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 1 月 4 日